



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

Del
23.01.2026

Oggetto: RICHIESTA ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA IN CAPO ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DELLA POLIZIA LOCALE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2026** Addì **ventitrè** del mese di **Gennaio**

Alle ore **12.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:*

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il personale che svolge il servizio di Polizia Locale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando, nell'ambito territoriale del Comune d' appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;

Dato atto che l'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n° 65 testualmente recita:

"Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- *godimento dei diritti civili e politici;*
- *non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;*
- *non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.*

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".

Visto che l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. costituisce un requisito necessario per la prestazione del servizio, soprattutto durante manifestazioni, spettacoli e pubblici trattenimenti, nonché ispezioni o controllo nei pubblici esercizi (bar ecc.) al fine di garantire la sicurezza pubblica;

Preso atto che L'Agente di Polizia Locale nato a Catanzaro in data 4/8/1986 ha sottoscritto idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti inerente il possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza all'Agente di Polizia Locale Giuseppe Rattà;

Acquisti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto in premessa citato e qui integralmente recepito

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. **CHIEDERE**, per le motivazioni in premessa esposte, alla Prefettura di Catanzaro l'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a nome dell'Agente di Polizia Locale Giuseppe Rattà;
2. **RICONOSCERE** la qualifica di agente di pubblica sicurezza e relativa indennità economica a decorrere dalla data di attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto di Catanzaro;
3. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.lgs. 267/2000.

23/01/2026

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

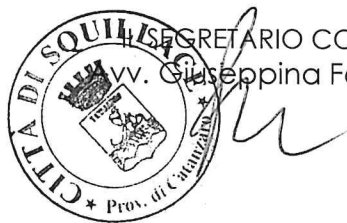
f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

